

○○○○공단 상임감사

○○1, 시정, 통보

제 목 행위허가(협의) 업무처리 소홀

소 관 기 관 ○○○○○○○사무소

조 치 기 관 ○○○ ○○○, ○○○○○○○사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원구역에서
공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원관리청의
허가(협의)를 받아야 한다.

이에, ○○○○○○○사무소는 협의 등 행위허가 요청에 대하여 2022년 30건,
2023년 35건, 2024년 17건, 2025년(2분기) 2건 신청사항을 검토 후 동의 및 부동의
회신하였다.

[표1] 행위허가(협의) 및 공원사업시행허가(협의) 처리 현황

연도별	계	허가(공원사업시행)			협의(공원사업시행)			신고			비고
		소계	허가	불허가 (반려)	소계	협의	부동의 (반려)	소계	수리	거부	
2022년	30	4	3	1	26	21	5	-	-	-	
2023년	35	1	1	-	34	30	4	-	-	-	
2024년	17	-	-	-	17	17	-	-	-	-	
2025년	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	

2. 관계법령 및 판단기준

자연공원법 제24조제1항에 따르면 자연공원을 점용하거나 사용한 자는 점용 또는 사용의 기간이 끝나거나 점용 또는 사용을 그만 둔 때에는 자연공원을 원상으로 회복시켜야 하며, 원상회복 의무의 이행을 보증하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자연공원을 점용하거나 사용하려는 자에게 원상회복에 필요한 비용을 공원관리청에 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

공원계획 및 허가업무 매뉴얼「자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무 처리지침_환경부」에서는 예치금 면제대상 및 징수시기, 징수방법 등을 규정하고 있다.

[표2] 예치금 면제대상

- | |
|---|
| 가. 다른 법령의 규정에 의하여 원상회복의무의 이행에 필요한 보증을 한 경우 |
| 나. 공원자연환경지구내에서 지역주민이 주거용 또는 1차 산업용 건축물이나 공작물을 신축·증축·개축·재축·이축하는 행위 |
| 다. 공원자연마을지구 및 공원밀집마을지구내에서의 행위 |
| 라. 공원집단지설지구내에서 지구지정 이전의 기존 건축물에 대한 개축·재축을 하는 행위 |
| 마. 자연공원을 점용 또는 사용하기 전에 원상회복이 불가능(천재지변에 따른 지형의 변형 또는 안전사고 위험요인의 발생 등)하거나 부적당(공원계획변경 및 기타 사업의 추진에 따라 원상회복 하는 것이 국가, 개인 경제상 바람직하지 않을 때)하여 공원관리청의 승인을 얻은 경우 |
| 바. 국가·지방자치단체 또는 정부투자기관이 직접 시행하는 행위 |
| 사. 문화관광부장관이 종교법인으로 허가한 종교단체가 종교 활동에 필요한 건축물을 설치하는 행위 |

자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는

행위로서 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

공단 공원계획 및 허가업무 매뉴얼에 따르면, 신청인 소유의 토지·건물이 아닐 경우 사용승낙서 및 신청 토지의 지상권 설정여부 등을 확인하도록 하고 있으며, 구비 서류 미비 시에는 보완을 요청하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 원상회복 예치비용 업무처리 소홀

○○○○○○○○사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원을 점용하거나 사용하려는 자에게 원상회복에 필요한 비용을 미리 예치하게 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

그러나, ○○○○○○○사무소는 2022년 [가설건축물 축조신고 신청에 따른 협의(서*숙)] 행위허가 협의 요청 건에 대하여 신청인 서*숙이 지역주민이 아님에도 불구하고 원상회복에 필요한 비용을 미리 예치하게 하지 않은 사실을 확인하였다.

[표3] 원상회복비용 미예치 현황

행위허가(협의)명	위치	신청인	신청인 주소	용도	원상회복비용 예치 여부	비고
가설건축물 축조신고 신청에 따른 협의(서*숙)	○○ ○○군 ○○읍 ○○리 133	서*숙	경기도 ○○○ ○○○읍	농막	미예치	

자료: 사무소 제출자료 재구성

[가설건축물 축조신고 신청에 따른 협의(서*숙)] 건의 경우 점용기간 만료일 (2025. 8. 22.)이 도래함에 따라, 향후 점용기간 연장신청 관련 행위허가 신청 시에는 원상회복에 필요한 비용을 예치함이 바람직하다.

나. 구비서류(토지사용 승낙서) 검토 소홀

○○○○○○○사무소는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을 요청하여야 하며, 행위허가 신청사항에 적합하게 허가 여부를 결정하여야 한다.

특히 토지의 경우에는 공유자 또는 지상권(범위:토지의 전부, 목적:건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자 모두에게 권리 관계가 있음에 따라 행위허가 신청 대상지가 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에는 제출받은 서류 중 공유자 또는 지상권(범위:토지의 전부, 목적:건축 기타 공작물이나 수목의 소유)자의 토지 사용승낙서가 모두 첨부되었는지 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여는 보완을 요청하여야 한다.

[표4] 구비서류(토지사용승낙서) 누락 현황

행위허가(협의)명	위치	신청자	토지 소유자 (권리자포함)	사용승낙서 현황	비고
가설건축물(농막) 축조신고에 따른 검토 서류 제출 [○○○사무소-1027(2024.3.15.)]	○○ ○○군 ○○○ ○○○ 648	임*구	사유지 (김*석)	김*규 (김*석 자녀)	

자료: 사무소 제출자료 재구성

위 [표4]의 [가설건축물(농막) 축조신고에 따른 검토 서류 제출]건의 제출받은 첨부서류 중 토지 등기사항전부증명서에는 소유자가 김*석으로 되어 있으나, 소유자 사망에 따라 자녀 김*규는 제적등본과 함께, 본인이 서명한 토지사용 승낙서를 토지 사용자 임*구에게 제출하였다.

그러나 제출받은 첨부서류의 제적등본에는 사망한 토지소유자 김*석에게 배우자 박*녀와 자녀 김*규, 김*래의 ○○관계를 확인할 수 있었으며, 제출한 토지 등기사항 전부증명서(2024. 3. 6. 열람)에는 소유자가 김*석으로 되어 있음에 따라, 상속 진행 중에 있는 토지의 경우 배우자와 자녀 2명 모두에게 권리 관계가 있다고 볼 수 있으며, 자녀 1명의 서명만으로는 토지사용승낙서를 대체할 수 없다고 판단된다.

따라서, ○○○○○○○사무소는 「가설건축물(농막) 축조신고에 따른 검토 서류 제출」(○○○사무소-1027, 2024. 3. 15.) 요청 건의 경우 행위허가 대상지가 신청인 소유의 토지가 아님에 따라 토지소유자의 사용승낙서를 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여 보완을 요청하였어야 함에도, 토지소유자의 사용승낙서에 대한 보완을 별도로 요청하지 않고 허가를 하는 등 행위허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

4. 관련부서 의견

○○○○○○○○사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(○○○ ○○○장)에게 행위허가(협의) 업무 처리 시 토지사용승낙서 등 구비서류 검토를 소홀히 한 ○○○ ○급 ◎◎◎에 대하여 “○○상 ○○” 처분을 요구합니다.(○○1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○○ ○급	◎◎◎	행위허가	○○○○○○○○사무소 (現 ○○○○○○○사무소)	○○상 ○○	2024. 1. 1.~ 2024. 12. 31.

○○○○○○○○사무소장은 [가설건축물 축조신고 신청에 따른 협의(서*숙)] 건의 경우 점용기간 만료일(2025. 8. 22.)이 도래함에 따라, 향후 점용기간 연장신청 관련 행위허가 신청 시에는 원상회복에 필요한 비용을 예치하시기 바랍니다.(시정)

○○○○○○○○사무소장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지
대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)